

감사결과 처분요구서

- 2024년도 제3회 종합감사 -

2024. 12.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	지상조업료 연체료 미 부과	운영	주의·시정
2	○○	정류료 산정 기준에 관한 사항	운영	개선
3	○○	이동지역 차량 안전검사장 운영에 관한 사항	항무	권고
4	○○	해외공항사업 계약변경 일상감사 미이행	감사	주의
5	○○	소방대원 보호장비 구매에 관한 사항	물품	권고
6	○○	주차장 관리운영에 관한 사항	운영	권고
7	○○	국내선 짐배송·보관서비스 운영자 선정업무 소홀	운영 임대	주의·통보
8	○○	대기형·체험형 상업시설 영업준비기간 설정에 관한 사항	임대	권고
9	○○	임대차계약 해지 절차에 관한 사항	임대	개선
10	○○	상업시설(구내업체) 평가에 관한 사항	임대	개선
11	○○	상업시설 임대방침 일상감사 절차 미이행	감사	적극행정면책
12	○○	제설장비 보험가입 계약 업무 부적정	총무	경고
13	○○	구내도로 교통체계 개선에 관한 사항	시설	권고
14	○○	공사감독규정 개정에 관한 사항	규정	개선
15	○○	비법정 건축물 정기안전점검 실시 방법에 관한 사항	안전	개선
16	○○	탑승교 안전검사에 관한 사항	시설	개선
17	○○	주택냉방시설 설치에 관한 사항	환경	권고
18	○○	물품 통합 구매 하자보증서 관리 소홀	물품	주의·통보
19	○○	최대전력 관리 및 평가에 관한 사항	시설	개선
20	○○	물품 하자검사 미 실시	물품	주의
21	○○	물품과 공사가 혼재된 사업(구매설치) 관리 부적정	물품	경고·시정
22	○○	항행시설 현대화사업 공장인수검사 관리 및 감리용역 완료검사 부적정	물품 용역	경고·권고

주 의 · 시 정 요 구

1

제 목 지상조업료 연체료 미 부과

관 계 부 서 ☆☆☆

구 분 운영

내 용

우리 공사는 「한국공항공사법」 제9조(사업) 3의2¹⁾에 의거 항공기취급업을
★★·○○공항에서 2016년부터 시행하고 있다.

최초 항공기취급업 사업(이하 ‘지상조업’이라 함)을 시행하면서 지상조업료에
대해서는 항공사 지원을 위해 납부기한 내 미납 시 연체료를 부과하지 않는 것으로
항공사와 지상조업 계약을 하였고, 지상조업료를 산정하는 ERP(통합경영정보시
스템)에도 지상조업료의 연체료는 산정되지 않도록 조치하였다.

그러나 ☆☆☆에서는 코로나19 이후 운항이 재개되어 2023년 항공사와 지상
조업계약을 재추진²⁾하면서 체납금액에 대하여 연 8.0%의 이율을 적용하여 연체
료를 부과하는 방침³⁾을 새롭게 수립하고 항공사와의 계약서에 반영하였으며,
2023년 이후 지상조업료 고지금액은 【표1】 과 같다.

1) 한국공항공사법 제9조 제3의2 : 「항공사업법」 제2조제19호에 따른 항공기취급업 및 같은 조 제17호에 따른 항공기정비업
으로서 대통령령으로 정하는 대상지역(항공안전 등을 위하여 공사의 운항지원이 불가피한 공항에 한정한다)·범위 등
세부 기준에 부합하는 사업

2) ○○공항은 2022년 11월부터 민간사업자로 사업을 이관하였으나, 2024년부터 다시 재개

3) ☆☆☆-823(2023. 3. 24.) 외국항공사 지상조업계약 시행계획 / ☆☆☆-2916(2023. 10. 19.) ★★공항 국적항공사
지상조업 재계약 추진계획

【표1】 2023~2024년 지상조업료 고지 현황(연체료 제외)

(단위 : 천원)

구 분		2023년	2024년 10월
★★	통상조업료	913,357	1,104,729
	여객조업료	127,882	44,373
	급유조업료	389,333	539,462
	소계	1,430,572	1,688,564
○○	통상조업료	<민간이관>	34,061
	여객조업료		20,970
	급유조업료		11,342
	소계		66,373
합계		1,430,572	1,754,937

따라서 상기 신규 계약에 따라 ☆☆☆에서는 ERP 지상조업료 산정시스템을 수정하여 납기 내 지상조업료 미납 시 연체료가 부과될 수 있도록 조치하여야 했다.

그런데 감사일 현재(2024. 10. 31.)까지 ERP 지상조업료 산정시스템 수정이 이루어지지 않아 【표1】 과 같이 연체료를 제외한 금액이 고지되었고 연체료 산정 및 고지가 없어 【표2】 와 같이 예상 연체료 부과 및 수납이 이루어지지 않고 있다.

【표2】 2023~2024년 지상조업 체납채권 예상연체료 현황(10월말 기준)

구분	2023년	예상연체료(원)	대상채권 납부여부	2024년 10월	예상연체료(원)	대상채권 납부여부
★★	●●에어	192,577	완납	●●에어	900,935	완납
	◎◎항공	38,773	완납	◎◎항공	234,737	완납
	◇◇항공	206,097	완납	◆◆항공	190,479	완납
	기타	10,974	완납	◇◇항공	3,044,718	미납 (보증보험 약 2억)
	-			기타	64,347	완납
	소계	448,421		소계	4,432,216	
○○	<민간이관>			□□항공	12,282	완납
합계	448,421			4,444,498		

* 기업회생절차 진행중인 채권 제외

특히 ◇◇항공의 경우 해당 연체료(약 3,045천 원)가 포함되지 않은 원금(65,979천 원)이 체납채권으로 납부 최고⁴⁾가 이루어진 상황으로, 향후 보증보험금과 체납액 상계처리를 위해서는 연체료까지 포함한 금액을 고지하여야 할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ㄸ실장은 지상조업료 연체료 부과 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ☆☆실장은 향후 지상조업료 산정 및 고지 시 연체료가 부과될 수 있도록 시스템을 수정하고, 기존 체납업체(◇◇항공)에 대한 납부 최고를 수정하여 연체료(3,045천 원)까지 체납채권으로 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

4) ☆☆실-2971(2024. 10. 23.) ‘체납 지상조업료 납부 최고(◇◇항공)’

개 선 요 구

2

제 목 정류료 산정 기준에 관한 사항

관 계 부 서 ■■■실

구 분 운영

내 용

우리 공사는 「공항시설법」 제32조(사용료의 징수 등)에 따라 공항 등을 사용하거나 이용하는 자로부터 사용료를 징수하고 있다.

사용료 등의 산정, 고지 및 징수와 관련한 세부사항은 「공항시설사용료 징수 규정(이하 ‘징수규정’이라 함)」에서 규정하고 있으며, 사용료 중 정류료는 「징수 규정」 제5조(사용료 산정 등) 및 [별표1]에 따라 【표】와 같이 항공기가 착륙한 후 매 24시간 단위로 발생하고, 착륙한 시간부터 이륙한 시간까지를 주기 시간으로 계산하며, 주기 시간에 최대이륙중량을 반영하여 산정하도록 하고 있다.

【표】 공항시설사용료 산정기준 및 요금표(정류료 부분 발체)

종 류	산 정 기 준	징수대상 시설	요금	
			국내선	국제선
3. 정류료	- 첫 6시간 미만 면제 - 매 24시간단위 - 주기시간은 착륙시간부터 이륙시간까지로 계산 - 국내선·국제선 구분은 출발시 노선 기준	정류료 및 부대시설	<생략>	

한편, 통합고지가 가능한 후불계약에 의한 사용료는 「징수규정」 제8조(사용료 고지 및 징수방법) 제1항에 따라 사용료 납부 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음 달 10일 이내에 통합 고지하여야 하고, 통합고지가 곤란한 계약의 경우는 징수 담당부서의 장이 해당 업무 담당부서의 장으로부터 징수결정 통보를 받은 날로부터 7일 이내에 고지하여야 한다.

다만 계약에 따른 징수가 곤란한 경우는 징수 사유 발생 즉시 고지함을 원칙으로 하고 있으나, 자가용항공기에 대한 고지는 ■■■실에서 시달한 ‘현불징수 공항시설사용료 고지 관련 변경사항 알림’(■■■실-2884, 2016. 4. 19.)을 준수⁵⁾하여 고지하도록 하고 있다.

이와 같은 사용료 산정, 고지 및 징수 업무는 우리 공사 ERP(통합경영정보시스템)를 활용해서 처리하고 있으며, 정류료의 경우 공항에 착륙한 항공기가 이륙해야지만 IFIS(통합운항정보시스템)의 항공기 이·착륙 현황이 ERP에 연동되어 정류료가 자동 산정되도록 설계되어 있다.

그런데 일부 공항에는 착륙 후 장기간 이륙하지 않고 방치된 항공기가 존재하며, 이륙을 하지 않았기 때문에 ERP시스템 상 자동으로 정류료가 산정되지 않고 있다. 이에 정류료 고지도 없어 정확한 체납현황이 계산되지 않아 업체의 체납현황이 왜곡되고 미납채권 관리지침에 따른 조치가 늦어지는 사례가 발생하거나 발생할 위험이 존재하므로, 해당 항공기에 대한 정류료가 이륙하지 않더라도 자동으로 산정되어 고지될 수 있도록 기준 마련 및 시스템 개선이 필요한 실정이다.

5) 후불계약이 체결되지 않은 항공기 등에 대한 사용료를 현물로 고지하는 경우 월말이 포함된 경우 월말일자로 마감하여 고지, 항공기 운항이 지속적인 경우 운항 일주일 단위로 최대 5일 이내 고지하되 고지주기에 월말이 포함된 경우 월마감을 위해 최대 10일 단위 고지 허용(단, 10일 초과시 2회 고지)

[관계부서 의견] ■■■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■■■실장은 장기간 이륙하지 않고 방치 중인 항공기에 대해 정류료를 산정하고 부과할 수 있는 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

권 고

3

제 목 이동지역 차량 안전검사장 운영에 관한 사항

관 계 부 서 △△실

구 분 항무

내 용

△△실에서는 이동지역 내 운행하는 차량의 안전성 제고를 위해 「이동지역 운행차량 안전검사 종합 개선계획(이하 ‘종합 개선계획’이라 함)」(△△실-3168, 2021. 6. 2.)을 수립·시행하였다.

종합 개선계획은 그간 지상조업체가 실시하던 안전검사를 외부 전문기관인 ▲▲공단(이하 ‘공단’이라 함)에 위탁하고, 이를 위한 검사장 시설을 구축하는 것을 주요 골자로 하고 있다.

이에 따라 △△실에서는 공단과 「공항 이동지역 교통안전 강화를 위한 업무협약서(2020. 7. 24.)」를 체결하였고 동 협약서를 근거로 안전검사를 공단에 위탁하기로 합의하였으며, 이후 우리 공사 비용으로 대상공항(▽▽, ▼▼)에 【표】와 같이 안전검사장을 구축하여 운영 중에 있다.

【표】 주요공항 안전검사장 구축·운영 현황

구 분	구축비용 (장비포함)	준공일자	검사 대상차량	검사비용		구 분
				종 류	대당비용	
▽▽공항	644,203천원	2023.01.05.	271대	승 용	승용 : 26천원	2024년 3월 검사 개시
				소형(3.5T이하)	소형 : 28천원	
▼▼공항	466,515천원	2022.12.30	366대	중형(3.5T~10T미만)	중형 : 48천원	
				대형(10T이상)	대형 : 61천원	

그런데 각 공항에서는 안전검사장 시설을 사용하고 있는 공단과 지상조업체 등 검사대상 차량 소유자에게 사용료 등을 부과하지 않고 있는바,⁶⁾ 비록 안전검사장 구축의 목적이 공항 이동지역 안전 제고를 위함이라는 하나, 해당시설을 공단과 지상조업체 등이 전용으로 사용하는 점, 사용주체와 시설구축·유지보수비용 부담 주체가 상이한 점 등을 고려하여 안전검사장 사용료 부과 방안에 대해 검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견] △△실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△실장은 공사 비용으로 구축한 안전검사장 시설에 대해 검사대상 차량 소유자와의 협의를 통해 사용료 부과방안 등을 검토하시기 바랍니다.(권고)

6) 공단의 안전검사에 대한 수수료만 지상조업체에서 직접 공단에 납부하고 있음

주 의 요 구

4

제 목 해외공항사업 계약변경 일상감사 미이행

관 계 부 서 →→실

구 분 감사

내 용

→→실에서는 국토교통 국제개발협력사업(ODA)⁷⁾ 사업인 「♣♣ 공항 활성화를 위한 주변지역 개발 마스터 플랜 수립 용역(이하 ‘용역계약’이라 함)」 계약을 일상감사 득한 후에 【표1】 과 같이 체결하였다.

【표1】 마스터 플랜 수립 용역 계약현황

발주처	대표 계약상대자	대상기관	계약금액	계약기간	컨소시엄 구성
==협회	《《 (KAC 컨소시엄 참여)	♣♣ 공공사업교통부	955,500천원	2023.08.29. ~ 2024.10.28.	《《(53%) ◁▷(25%) 한국공항공사(12%) ◀▶(10%)

「감사기준시행세칙」 제49조의2(일상감사 사후관리) 제1항에 따르면 각 부서 및 소속장은 일상감사를 받은 후 내용을 변경하고자 할 때에는 변경사유 및 내용을 명시하여 일상감사를 다시 의뢰하여야 하고, 다만 사업폐지, 법 준수를 위한 변경, 단수 누락 및 오탈자 수정의 경우 감사실에 통보하는 것으로 갈음할 수 있도록 하고 있다.

7) 국제개발협력사업(ODA : Official Development Assistance) : 정부를 비롯한 공공기관이 개발도상국의 경제발전과 사회복지 증진을 목표로 제공하는 원조를 의미하며, 개발도상국 정부, 지역, 또는 국제기구에 제공되는 자금이나 기술협력을 포함하는 개념

그런데 →→실에서는 용역계약에 대해 최초 계약 시에는 일상감사를 득하였으나, 【표2】와 같이 계약 기간을 2회 변경했음에도 불구하고 일상감사를 재의뢰하지 않고 소속부서 자체 방침을 통하여 계약을 변경하였다.

【표2】 계약변경 현황

구분	변경일자	계약기간		사 유	비 고
		기 존	변 경		
1차	2024.07.03.	2023.08.29. ~ 2024.10.28.	2023.08.29. ~ <u>2025.02.28.(4개월 연장)</u>	♣♣ 공공사업교통부 요청 (국토부-♣♣정부간 협약의사록 체결 목적)	계약금액 변동 없음
2차	2024.10.30.	2023.08.29. ~ 2025.02.28.	2023.08.29. ~ <u>2025.03.28.(1개월 연장)</u>		

[관계부서 의견 및 판단] →→실에서는 계약기간 연장 외 계약 내용 및 금액 등 어떠한 부분도 변경된 사항이 없는 경미한 변경이라는 점, 계약 기간 연장이 효과적으로 KAC가 사업을 수행할 수 있게 할 수 있는 긍정적인 부분이라는 점, 실제로 계약 기간 연장에 대한 주요 행정 행위는 발주처인 “==협회”와 사업 대표사인 “<<<” 사이에서만 시행하였다는 점, 2차 계약변경 시점에 담당자가 감사실로 먼저 연락하여 관련사항에 대한 행정 절차를 문의 한 점에 대해 감사실에서 고려해 줄 것을 요청하였다.

그러나 용역계약이 계약기간 연장 외에 변경되는 사항이 없다고 해도 「감사기준시행세칙」 제49조의2(일상감사 사후관리) 제1항의 적용 예외가 될 수 없다는 점, 계약 변경에 대한 행정조치가 발주처와 용역계약의 대표사간 발생된다고 하나 우리 공사도 계약대상으로 포함되어 계약조건이 변경된다는 점, 2차 계약변경 건은 별론으로 하더라도 1차 계약변경에 대해서는 감사실과의 사전협의 없이 2024년 7월에 계약변경을 시행했다는 점 등을 고려해볼 때, →→실의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① ㅏㅏ실장은 「감사기준시행세칙」에 따른 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② →→실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

5

제 목 소방대원 보호장비 구매에 관한 사항

관 계 부 서 ♡♡실

구 분 물품

내 용

우리 공사의 공항별 「공항운영규정」에 따르면 소방·구조임무 수행을 위해서는 소방구조대원의 보호장비⁸⁾ 등을 필수적으로 갖추어야 한다고 명시되어 있다.

이에 전국공항 소방·구조업무를 총괄하는 ♡♡실에서는 「공항운영규정」에 따라 소방구조대원의 보호장비에 대한 기본방침이 포함된 「공항운영규정(4.4항 공기 구조 및 소방) 표준안 알림⁹⁾」(♡♡실-951, 2024. 1. 31.) 및 「소방대원 보호장비 내용연수 개선계획」(♡♡실-1978, 2020. 3. 26.)을 시달한 바 있으며, 전국공항에서는 「공항운영규정」과 해당 방침들을 준용하여 【표】와 같이 소방구조대원 보호장비를 개별 계약을 통해 구매하고 있다.

【표】연도별 소방구조대원 보호장비 계약 현황(2019~2024년)

연 도	계약공항	계약방법	계약건수	계약금액(천원)
2019년	♡♡공항 등 6개	조달구매, 제한경쟁, 수의계약, 전자공개수의계약	12건	114,690
2020년	♡♡공항 등 4개	조달구매, 수의계약, 일반경쟁	10건	123,268
2021년	♡♡공항 등 7개	조달구매, 제한경쟁, 전자공개수의계약	25건	393,948
2022년	♡♡공항 등 3개	조달구매, 제한경쟁, 수의계약	5건	150,065
2023년	★★공항 등 2개	조달구매, 제한경쟁, 수의계약	5건	52,269
2024년	♡♡공항 등 5개	조달구매, 제한경쟁, 수의계약	13건	315,652

8) 방열복, 방화복, 공기호흡기, 보조마스크(면체, 등지게, 용기), 소방헬멧, 공기충전기 등

9) 공항운영규정 내 소방구조대의 보호장비에 대한 기본 가이드(보호장비 기능, 품질, 성능, 대원별 필수 장비 등 명시)

그런데 소방구조대원 보호장비 계약 현황을 확인한 결과 2019년부터 감사일 현재까지 계약체결 건수가 70건에 달하고, 연 단위로는 최대 7개 공항에서 총 25건의 계약을 체결한 경우가 발생하였는바, 공항별·계약건별 제조사 등이 상이하여 동일 품목임에도 공항 간 제품 호환 등이 불가한 상황이며 이에 따른 불필요한 예산집행 역시 발생할 가능성이 있으므로, 장비 관리의 효율성 제고 및 예산 낭비 최소화를 위해 계약방식의 변경(통합발주 등) 검토가 필요하다.

[관계부서 의견] ♡♡실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

♡♡실장은 소방대원 보호장비 구매관련 효율적인 장비관리 및 예산절감을 위해 통합구매 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

권 고

6

제 목 주차장 관리운영에 관한 사항

관 계 부 서 ♣♣실

구 분 운영

내 용

♣♣실에서는 우리 공사 관할의 주차장 운영에 대해 총괄하는 업무를 담당하고 있으며, 「주차장관리운영예규」를 제정하여 각 소속기관으로 하여금 주차장을 체계적으로 운영·관리하도록 하고 있다.

주차장은 여객이 공항을 편리하게 이용하기 위한 기본 시설임에도 그 간 전국 주요공항의 주차공간 부족 문제는 반복적으로 언론 등에 기사화되는 등 고질적으로 제기되어 왔으며, 최근에도 항공 여객 수요가 코로나19 이전 수준으로 회복¹⁰⁾되어 전국공항 주차 수요가 증가함에 따라 일부 공항에는 이미 주차장이 혼잡하여 불법주정차, 상습 만차로 인한 이용객 불편이 발생하고 있다.

이러한 주차장 혼잡 완화와 관련하여 ♣♣실에서는 2023년부터 ‘전국공항 주차장 운영전략’을 수립하였고, 각 공항의 주차면수, 주차요금, 만차일수, 이용대수, 관련 VOC 등 현황 분석을 바탕으로 한 주차시설 확충 등 13개 전략과제(2024년 기준)를 관리하고 있다.

10) 2024년 11월까지 항공여객은 2019년 동기 대비 93.7% 회복

그런데 위 운영전략과 같은 주차장 혼잡 대비책 검토 및 수립은 규정화되어 있지 않아 주기적으로 이루어지지 않고 적기에 수립되지 않을 수 있으며, 혼잡 완화를 위한 주차장(면수) 신규·추가 공급 및 주차요금 인상 등의 대책들은 단기적으로 시행될 수 있는 사항이 아니므로 체계적인 대비가 필요하다. 또한 주차장과 관련한 유일한 규정인 「주차장관리운영예규」에도 주차장 운영 전략 및 계획 수립에 대한 사항은 없고, 각 소속기관에서 주차장을 실제 운영하는데 필요한 사항에 대해서만 규정하고 있다.

따라서 중장기적인 주차장 운영전략을 바탕으로 주차수요 예측, 주차장 혼잡 대응 방안 등이 주기적·체계적으로 검토되고 적기에 마련되어야 할 뿐만 아니라 반복적으로 발생하는 주차 부족 문제에 대해 보다 적극적으로 대비하도록 관련 업무 절차를 규정화할¹¹⁾ 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ♣♣실에서는 주차장은 공항시설법상 주요시설로서 주차 현황 파악을 통한 주차 수요 예측, 이를 통한 주차장 배치, 건설 등 시설계획은 공항 개발의 영역으로 ♣♣실 또는 각 공항 주차 담당부서(○○부 등)의 업무 범주에 해당하지 않는다고 하였다. 그리고 2025년부터 전사 차원의 운영전략 이행을 위한 각 공항 세부계획을 점검할 계획으로 운영전략 수립을 규정화할 필요성이 부족하다고 하였다.

그러나 주차장 배치, 건설 등 시설 계획은 공항개발 부서의 영역이나 그 전에 주차장 시설 확충 사업 추진을 위한 필요성 제기 및 사업 시행 발의는 주차장 관리 운영 총괄부서인 ♣♣실 소관이므로 사업이 적기에 시행될 수 있도록 항시

11) 우리 공사의 경영계획, 내부통제 운영계획, 교육훈련계획 등은 관련 사규(경영관리규정, 내부통제규정, 교육훈련규정)에 연 1회 수립하도록 규정화되어 있음. 또한 ◆◆공사 등 타기관에서도 주차장 운영규정을 통해 주차장 관리 계획(단기, 중장기, 예산사용 계획)을 매년 수립하도록 하고 있음

주차장 수요 예측에 대한 분석자료, 향후 운영전략 등을 명확하게 제시할 수 있어야 한다. 또한 주차장 운영전략 수립 업무 절차를 규정화한다면 이를 근거로 ♣♣실에서 추진하고자 하는 전사 차원의 전략 이행을 위한 각 공항 세부계획 수립·점검이 보다 원활해질 것으로 판단된다.

조치할 사항

♣♣실장은 공항 주차장의 운영 현황 분석, 주차 수요 예측, 주차장 혼잡에 대비한 방안 등 중장기적인 관점에서 주차장 관리운영을 위한 전략을 주기적으로 수립할 수 있도록 규정화하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구 . 통 보

7

제 목 국내선 짐배송·보관서비스 운영자 선정업무 소홀
관 계 부 서 ♣♣실, ☆☆☆실
구 분 운영, 임대
내 용

가. 일상감사 절차 미이행

♣♣실에서는 국토교통부 항공정책 시행계획¹²⁾에 근거하여 수립한 짐배송 서비스 도입·확대계획¹³⁾에 따라 2023년 5개 공항(☞☞, ▽▽, ▣▣, ●●, ■■■) 국내선 짐배송·보관서비스 시설 운영자를 패키지 입찰¹⁴⁾방식으로 선정하였고(낙찰 업체 : (주)☞☞☞), 이후 (주)☞☞☞의 계약 중도해지 요청으로 임대차계약을 해지하고 (2024. 7. 1.), 이에 따른 신규 운영자 선정계획을 수립하였다.¹⁵⁾

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 [별표2](일상감사의 범위 및 대상업무)에 따르면 연간 추정임대료 1억 원 이상인 상업시설의 임대 방침 결정(표준계약조건 이외 계약조건을 부가하는 경우)에 관한 사항에 대해서는 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ♣♣실에서는 2024년 신규 운영자 선정계획에 대해 【표1】과 같이 연간 추정임대료가 1억 원 이상이며 「재산관리규정」에서 정하지 않은 계약특수조건

12) 제3차 항공정책 시행계획 : 2.1. 스마트한 무단절(Seamless) 공항서비스 고도화

13) ♣♣실-2071(2023. 6. 5.) ‘캐리어 없는 빈 손 여행을 위한 국내선 수하물 짐배송서비스 확대계획’

14) 다수 임대매장을 하나로 묶어 단일 운영자를 선정하는 방식

15) ♣♣실-2868(2024. 7. 16.) ‘국내선 짐배송 및 보관 서비스 운영자 재선정 계획(안)’

을 부가하는 것을 내용으로 하고 있음에도 일상감사를 득하지 않았다.

【표1】 국내선 짐배송·보관서비스 운영자 선정계획(2024) 주요내용

- 입찰대상 : 5개 공항(ㄱㄱ, ▽▽, ▣▣, ●●, ■■■) 수하물 배송/보관/포장 시설(총 161.7㎡)
- 임대기간: 2년 10개월
- 운영자 선정방식 : 최고요율 낙찰제
- 예정가격(최소수용가능요율) : 5%
- 임대료 산정
 - 기본임대료(공항별 업무시설 단가) + 매출연동임대료(매출액×낙찰요율) * 예상 연간임대료 106백만 원
 - 계약 특수조건 : 연간 매출액 구간별 변동요율 적용

10억 미만	10억~20억 미만	20억~25억 미만	25억 이상
5%	20%	25%	30%

나. 상업시설 예정가격 산정에 관한 사항

♣♣실에서는 2024년 국내선 짐배송·보관서비스 시설 신규 운영자 선정 계획을 수립하면서 기존 운영자인 (주)ㄱㄱ의 매출분석을 바탕으로 예정가격(최소 영업요율)을 산정하였는데, 이는 【표2】와 같다.

【표2】 예정가격 산정내역(2024)

(생 략)

「상업시설 임차인 선정기준」 제5조(입찰방식 및 임대료) 및 [별표9]에서는 영업요율에 대한 기준을 정하고 있으며, 「국가계약법 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준) 제1항(제1호~제4호) 및 제3항에 따르면 예정가격은 거래실례가격, 원가계산 등을 통해 결정하되 수급상황, 계약조건 기타 제반요건을 참작하여야 하는바¹⁶⁾, 따라서 상업시설의 예정가격(최소영업요율)은 기존 운영자의 임대료(영업요율), 예상매출, 기타 영업여건 등을 종합적으로 고려하는 것이 적정하다.

그런데 ♣♣실에서는 2024년 운영자 선정계획 수립 시 기존 운영자인 (주)☎☎의 영업실적을 토대로 분석한 예상매출(수익)에 기반하여 예정가격을 산정하면서¹⁷⁾ (주)☎☎의 매출을 공사 매출관리시스템(POS)에 집계된 기초데이터(175백만원)로 반영하였는데, 이는 (주)☎☎이 각 공항에 제출한 매출자료(243백만원)¹⁸⁾와 상이한 바, 결과적으로 【표3】 과 같이 손익분석을 위한 매출액이 과소 반영되어 예정가격(5%) 산출 근거가 미흡하게 되었다.¹⁹⁾

【표3】 추정 손익 산정 비교

(단위 : 백만원)

구 분		운영자 선정계획	감사 과정에서 재검토한 내용
실제 발생 매출 (주)☎☎ 매출 연 환산)		174.5 (POS 데이터 반영)	243.0 (매출증빙자료 반영 매출액 정정)
추정 손익	수 익(a)	296.6	413.2
	비 용(b)	281.7	281.7
	순 매출(a-b)	14.9	131.5

* 수익(매출의 70% 가산), 비용(인건비+기본임대료) 산출기준 등은 ♣♣실에서 정한 기준을 그대로 적용하였음

16) 재산관리규정 제26조(법규의 준용) 제2항, ☆☆실-2709(2020.10.7.) ‘예정가격 산정 요령 알람’ 등 참조
17) 기존 운영자가 중도해지했던 점을 고려하여 거래실례가가 아닌 원가계산 방식을 적용하였고, 단기 운영했던 점을 감안하여 정상 운영 시의 예상매출을 기준(실제 발생 매출을 연평균 환산한 매출)대비 70% 가산하여 추정하였음
18) 2024. 3월 경 (주)☎☎이 임대차계약서 제6조 제4항 등에 의거하여 제출한 부가가치세표준증명원상의 확정 매출자료(POS 매출은 임대차계약 초기에 시스템 연동 오류가 일부 발생하여 실제보다 과소 집계된 것으로 확인됨)
19) 매출액을 정정 반영하여(243백만 원) ♣♣실에서 정한 예정가격 기준(임차인에게 최소수익을 보장할 수 있는 영업요율 수준)을 그대로 적용하면 31.5%가 도출됨

한편 임대 주관부서인 ☆☆☆에서는 신규 상업시설 유치, 패키지 입찰, 계약 특수조건을 부가하는 경우 등에 대해 ☆☆☆(☞☞부)의 사전검토절차를 거친 후 운영자 선정계획을 수립하도록 하고 있는바,²⁰⁾ 이에 따라 ♣♣실에서도 2024년 국내선 짐배송·보관서비스시설 운영자 선정과 관련한 주요내용에 대해 ☆☆☆ 사전검토를 거쳐²¹⁾ 방침을 수립하였다.

그런데 ☆☆☆에서는 위 방침과 관련하여 매출자료의 정확성, 예정가격의 적정성 등에 대해 ‘이견 없음’으로 의견을 회신하는 등 검토를 미흡하게 하였다.

[관계부서 의견 및 검토] ♣♣실에서는 ‘가. 일상감사 절차 미이행’과 관련하여, 2023년 최초 운영자 선정사례와 같이 입찰담당부서(☞☞☞부)에서 일상감사를 득하여 입찰계획을 수립할 것으로 판단하였고, ‘나. 예정가격 산정에 관한 사항’에 대해서는, 임차인에게 매출 증빙자료(부가가치세표준증명원 등)를 제출하도록 하고 있는 임대차계약서 제6조 제4항은 임대료 정산에 관한 사항이지 예정가격 산정 시 적용하여야 하는 규정은 아니며, 또한 시장조사 결과 입찰참가 희망업체가 소수에 불과하여 최초(2023년) 예정가격(5.5%)보다 높은 요율로 공고를 내기는 어려웠다는 의견을 제시하였다. ☆☆☆에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

그러나 「감사기준시행세칙」에 따라 일상감사의 대상이 되는 ‘연간 추정임대료 1억 원 이상인 상업시설의 임대방침’이란 임대차계약의 주요내용(임대기간, 낙찰자 결정방법, 임대료, 기타 계약조건)이 담겨 있는 기본계획(방침)을 말하는 것이지 이에 따른 입찰 시행계획 등을 의미하는 것은 아니므로, ‘국내선 짐배송 및 보관 서비스 운영자 재선정 계획(♣♣실-2868, 2024. 7. 16.)’은 일상감사의 대상에 해당

20) ☆☆☆-512(2018. 2. 14.), ☆☆☆-677(2017. 3. 9.) 등 참조

21) ☆☆☆-1977(2024. 7. 12.) ‘5개 공항 상업시설 운영자 선정 관련 검토의견 회신(짐배송)’

한다.²²⁾

또한, 예정가격 산정과 관련하여, 기존 운영업체의 매출액(수익) 분석자료를 예정가격 산정의 근거로 한 이상 적정 예정가격 산출 및 공정한 거래가격 형성을 위해서는 해당 매출자료의 신뢰성이 우선 담보되어야 하는바, 현행 「재산관리 규정」(임대차계약서)에서 임차인에게 매출 증빙자료를 징구할 수 있는 권리를 부여하고 있는 만큼 POS시스템에서 확인된 매출데이터에 대한 검증이 보다 철저하게 이루어졌어야 했다는 점을 지적하고자 하는 것이지, 임대차계약서 조항이 예정가격 산정 시 반드시 적용하여야 할 근거라는 의미는 아니다.

특히, 이는 임대 관련 부서와의 교차검증 미흡은 별론으로 하더라도 기존업체인 (주)○○의 운영현황 모니터링, 계약 중도해지 요청에 따른 협의와 업체의 운영 방안 제안사항 등에 대한 검토가 ♣♣실에서 직접적으로 이루어진 점을 고려한 것인바, 이러한 과정에서 매출자료 검증, 적정 임대료 수준에 대한 업체(업계)의견 수렴 등을 통해 오차범위를 최소화할 수 있었다고 보여진다.²³⁾

조치할 사항

① ♣♣실장은 「감사기준시행세칙」에 따른 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 많은 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

22) ♣♣실에서는 2023년과 동일한 절차로 진행한 것이라고 주장하나(♣♣실에서 기본방침을 수립하여 이후 절차는 ♣♣공향에서 진행), 2023년 ♣♣실에서 수립한 ‘집배송 확대계획’(♣♣실-2071, 2023. 6. 5.)은 임대차계약에 관한 주요내용을 담고 있지 않고, 구체적인 내용은 ♣♣공향에서 일상감사를 거쳐(일상감사 2023-0682) 운영자 선정계획을 수립하였으므로(♣♣ 단-16849, 2023. 7. 6.) 2024년 사례와는 상이함
- 입찰 시행계획은 2023, 2024년 모두 ♣♣공향에서 별도로 수립·시행함
: ♣♣ 단-16879(2023. 7. 6.), ♣♣ 단-18202(2024. 7. 22.)

23) 이와 관련된 자료, 또는 시장조사 등을 토대로 5% 수준의 예가를 도출할 수 밖에 없었다고 판단되는 종합적인 검토자료는 확인할 수 없음

② ♣♣실장 및 ☆☆실장은 임대차계약을 통한 공항 편의(서비스)시설 유치시
예정가격 산정 등에 대한 검토를 철저히 하여 유사한 사례가 발생하지 않도록
하시기 바랍니다.(통보)

권 고

8

제 목 대기형·체험형 상업시설 영업준비기간 등 설정에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆☆실
구 분 임대
내 용

☆☆☆☆실은 2021. 7. 6. 신규 업종 시범도입을 위한 대기형·체험형 상업시설 유치 기본계획(이하 ‘팝업스토어 방침’이라 함)을 수립하였고 이후 전국공항이 도입한 대기형·체험형 상업시설(이하 ‘팝업스토어’라 함) 현황은 【표】와 같다.

【표】 전국공항 팝업스토어 현황

(계약시작일순, 기본임대료 제외)

연번	공항	계약기간 / 영업준비기간	기간임대료(요일)	기간매출액	판매품목
1	▼▼	2023.07.28.~2023.08.27. (1개월) 2023.07.26.~2023.07.27. (2일)	152,600천원 (19%)	716,070천원	캐릭터굿즈(↓↓)
2	☼☼	2023.12.11.~2024.06.10. (6개월) 2023.12.11.~2023.12.18. (8일)	30,028천원 (8%)	375,346천원	캐릭터굿즈(♫♫)
3	▼▼	2024.01.01.~2024.02.29. (2개월) 2023.12.26.~2023.12.31. (6일)	221,727천원 (20%)	1,185,703천원	지역특화디저트(ㄹㄹ)
4	☼☼	2024.04.05.~2024.10.04. (6개월) 2024.04.05.~2024.05.05. (30일)	17,399천원 (7%)	248,561천원	K-POP굿즈
5	▼▼	2024.06.01.~2024.06.30. (1개월) ¹⁾ 2024.06.01. (1일)	16,164천원 (20%)	66,195천원	화장품
6	▼▼	2024.07.03.~2024.08.11. (40일) 2024.07.03. (1일)	118,441천원 (20%)	592,207천원	캐릭터굿즈(☹☹)
7	▼▼	2024.09.28.~2024.11.27. (2개월) 2024.09.28. (1일)	100,000천원 ²⁾	진행 중	커피+관련굿즈

주: 1. ▼▼●단-10153(2024. 6. 24.) ‘단기 임대차계약 중도해지 알림’ (당초 계약종료일 2024.07.31.)

2. 고정임대료(100,000천원)와 매출연동임대료(매출액×영업요일11%) 중 큰 값으로 최종 정산

자료: ☆☆☆실 제출자료 재구성

팝업스토어 방침은 임대목적 등의 특수성을 반영하여 통상적인 상업시설과 다른 별도의 임대조건을 정하고 있는바, 임대기간은 6개월 이내, 임대면적은 40㎡ 이내로 하며 시설물 설치 및 철거가 용이한 임시 매장의 형태로 운영하는 것을 주요내용으로 하고 있다.

한편, 영업준비 및 원상회복(이하 ‘영업준비 등’이라 함) 등에 관한 사항을 규정한 「재산관리규정」 및 「시설물설치 및 이용승낙업무처리 예규」 등에 따르면 영업준비 등 기간²⁴⁾은 임대차계약 기간 내 포함되는 기간으로 입찰시부터 이를 명확히 정하여 계약서에 반영하도록 하고 있고, 이는 시설물 안전관리 및 재해 예방의 책임 소재를 분명히 하며, 임대차계약이 만료(해지·해제 등 포함)되는 경우 명도절차의 객관성과 구체성을 확보하는데 목적을 두고 있다.

그런데 팝업스토어 방침은 영업준비 등 기간에 대해 정함이 없고, 실제 전국 공항 팝업스토어의 영업준비 등 기간을 확인한 결과, 【그림】과 같이 계약기간 개시일에 앞서 영업준비기간을 별도 부여하거나(‘사례1’), 계약기간 내 영업준비기간 8~30일을 부여하거나(‘사례2’), 계약기간 내 영업준비기간을 1일 부여하는(‘사례3’) 등 다양한 형태로 운영되고 있다.²⁵⁾

【그림】 전국공항 팝업스토어 영업준비 등 기간 부여 실태

(사례1) 계약기간 외 별도의 영업준비기간 부여	(사례2) 계약기간 내 영업준비기간 달리 부여	(사례3) 계약기간 내 영업준비기간 1일 부여
		

24) 시설물 설치(원상회복) 신청서 접수 및 검토 결과 회신(12일), 공사 시행(착공계·준공계 접수 포함), 준공 처리(14일) 등
 25) 원상회복기간은 전부 동일하게 계약기간 종료일 1일을 부여함

팝업스토어의 경우 통상적인 상업시설 임대기간(2~10년) 대비 단기인 점 (최대 6개월), 향후 정규 매장으로 유치 가능한 신규 상업시설을 발굴하기 위함이 목적인 점 등을 고려할 때 계약기간 내 영업준비 등 기간이 반드시 포함되어야 할 필요성이 상대적으로 낮고, 또한 팝업스토어의 특수성을 고려하여 통상적인 임대차계약 기준과 다른 기준을 이미 적용하고 있는 만큼 영업준비 등 기간에 대해서도 단기 임대의 특성을 고려한 별도의 기준을 정립할 필요가 있다.²⁶⁾

[관계부서 의견] ☆☆실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆실장은 단기 임대의 특성을 고려하여 대기형·체험형 상업시설 영업준비 및 원상회복 기간에 대한 별도의 기준을 마련하시기 바랍니다.(권고)

26) 계약기간 외 별도의 영업준비 등 기간을 부여하고 임대목적물을 점유한 기간만큼 기본임대료를 부과하는 방안을 검토해 볼 수 있음

개 선 요 구

9

제 목 임대차계약 해지 절차에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆☆
구 분 임대
내 용

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제6항 및 [별표1]의 2 표준임대차계약서 제22조(계약의 해지) 제1항에 따르면 계약상대자가 계약조건을 이행하지 않는 경우 적절한 기간을 정하여 그 이행을 최고한 후 계약을 해지할 수 있다고 하고 있으며, 계약 해지 사유를 각 호에서(제1호~제11호) 정하고 있는바 이는 【표】 와 같다.

【표】 임대차계약서 제22조 제1항에 따른 계약 해지 사유(제1호~제11호)

1. 계약상대자가 영업장의 사용목적을 위반한 경우
2. 계약상대자가 임차권을 양도하거나 전대한 경우
3. 계약상대자가 영업장 및 그 부대시설, 임차권을 포함한 영업에 필요한 권리를 담보로 제공한 경우
4. 임대료 연체액이 3기에 달하거나(월납업체), 임대료를 2개월 이상 연체하는 경우(연납 또는 분납업체) 또는 시설관리유지비를 3회 이상 체납하는 경우
5. 공항공사가 지정하는 기일까지 임대보증금 납부요구에 따르지 아니하는 경우.
6. 임대목적물 등의 형질·원형을 공사 사전 승인없이 변경하거나 고의·과실로 이를 훼손한 경우
7. 영업과 관련한 허가, 면허 등을 취득하지 못하거나 그 정지 또는 취소가 있는 경우
8. 계약상대자의 재무상태 악화로 부도 등 지급불능 상태에 처한 경우
9. 계약상대자가 법원으로부터 파산선고를 받거나 법정관리에 들어갔을 경우 또는 계약상대자의 회사정리절차의 신청이 있을 경우
10. 제15조의2, 제15조의3*의 의무를 정당한 사유 없이 이행하지 않는 경우
* 제15조의2(판매자료의 제공), 제15조의3(매출정보 검증자료의 제공)
11. 그 밖에 위 각 호에 규정된 사유 외에 이 계약조건을 위반하거나 계약상의 의무이행과 관련한 공항공사의 지시를 정당한 사유없이 이행하지 아니한 경우

「국가계약법」 제5조의 2(청렴계약) 제1항에 따르면 계약이행 등의 과정에서 직·간접적으로 금품·향응 등을 주거나 받지 아니할 것을 약정하게 하고 이를 지키지 아니한 경우 계약을 해지할 수 있다는 조건의 계약을 체결하도록 하고 있고,²⁷⁾ 또한 「부패신고제도 운영 및 신고자 보호에 관한 지침」 제2조(정의) 제4호 나목에 따라 공공기관을 당사자로 하는 계약의 체결 및 그 이행에 있어 법령에 위반하여 공공기관에 대하여 재산상 손해를 가하는 행위를 ‘부패행위’로 정의하고 있다.²⁸⁾

위와 같은 부패행위 발생, 청렴계약 미이행의 경우 법령 위반사항으로 입찰·계약의 공정성 확보를 위해 즉시 해지하는 것이 목적에 부합하며 이행 최고의 실익 역시 없는데도 현행 임대차계약조건에 따르면 최고절차를 거쳐야만 계약을 해지하도록 되어 있어²⁹⁾ 임대차계약 해지권의 실효성이 낮은 상황이다.

[관계부서 의견] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆실장은 임대차계약 해지 사유 중 이행 최고의 실익이 없는 경우에 대한 해지 절차를 마련하는 등 현행 임대차계약서를 개정하시고, 입찰공고문 등에도 이와 관련된 사항을 명확히 반영하시기 바랍니다.(개선)

27) 현재 상업시설 운영자 선정 입찰 시 이에 대한 내용을 별도 서약서 등을 통해 받고는 있음

28) 상업시설 운영자(임대업체)가 매출을 속여 우리공사에 납부해야 할 임대료를 탈루한 행위는 ‘부패행위’에 해당

29) 현행 임대차계약서상 제22조 제1항 제11호에 해당되기는 함(제1호~제10호에서 정한 사유 외 계약조건 위반사항)

개 선 요 구

10

제 목	상업시설(구내업체) 평가에 관한 사항
관 계 부 서	☆☆실
구 분	임대
내 용	

☆☆실은 공항시설 내에서 영업을 하는 상업시설의 준수사항과 평가기준을 규정하기 위해 「상업시설(구내업체) 평가지침」(이하 ‘평가지침’이라 함) 및 「영업자 준수사항」을 제정·운용하고 있다.

평가지침 제4조(내부평가)는 월 1회 평가자³⁰⁾가 내부평가 기준표 및 가·감점 기준표에 따라 내부평가를 실시하도록 하고 있고, 제5조(외부평가)는 연 2회 본사 주관부서³¹⁾가 외부 전문기관에 위탁하여 상업시설 서비스 수준을 평가하도록 하고 있다.

또한 「영업자 준수사항」 제17조(구내업체 평가) 및 제18조(벌칙)에 따르면 구내업체 평가는 평가지침에서 정한 기준과 절차에 따르고 구내업체 평가의 결과가 계약의 해지 또는 연장 여부 등에 반영될 수 있다고 규정하고 있다.

30) 공항별 입주업체 평가 및 모니터링 업무를 소관하는 담당자를 말함

31) 전국공항 상업시설 만족도조사 및 구내업체 평가업무를 담당하는 부서를 말함

가. 상업시설(구내업체) 평가지침에 관한 사항

1) 내부평가

평가지침 [별표1] “내부평가 기준표”는 【표1】 과 같이 매출액 누락 등을 점검하도록 하고 있다.

【표1】 내부평가 기준표

구분	평가내용	감점기준(분기기준)	
		1회 지적	2회 이상 지적
1. 상거래 질서	■ 결제 관련		
	- 카드결제기 미운용 시	△2	△4
	■ 매출액 누락		
	- 적발 시 (액수 무관)	△6	△12

그런데 2023~2024년 전국공항 상업시설 내부평가 실태를 표본 조사한 결과, 평가자는 상업시설 관련 여타 업무를 병행하고 있어 암행 점검의 실효성이 낮고, 평가자의 직접 점검 행위에 대한 갑질 등 민원 제기의 가능성이 높아 실질적 점검이 이루어지지 않고 있으므로 효과적인 점검이 이루어질 수 있도록 구체적인 시행 방안(가이드라인)을 마련할 필요가 있다.

또한 결제와 관련하여 카드단말기를 미운용하는 경우에만 감점 처리를 하고 있으나, 공사의 승인을 받지 않은 카드단말기를 운용하는 경우에도 감점 처리하는 방안을 추가 검토할 필요가 있다.

2) 외부평가

☆☆실은 2023. 8. 1. 2023년 공항 상업시설 만족도 조사 용역(이하 ‘용역’이라 함) 계약을 체결하여 전국공항 상업시설 서비스 수준을 평가하였다.

이에 따른 용역 결과 보고서를 확인한 결과,³²⁾ ‘현금 매출 모니터링(POS 연동

여부 확인)’을 실시하여 【표2】와 같이 2개 업체(▽▽ ××, ✦✦)에 대한 현금 매출액 누락 사실을 발견하였으나 소속기관을 통한 경고 조치(공문 발송³³⁾)만 시행하고 있어, 업체에 직접적 영향을 미치는 벌칙 등 조치와 매출 누락의 고의성 및 피해 규모(누락 금액)에 대한 추가 조사 실시 등 실효성 있는 후속 조치로 연계할 필요가 있다.

【표2】 현금 매출액 SKY-POS 미연동 업체 현황

연번	공항	업체명	위치	결제일시	금액(원)	검토결과
1	☼☼	✓✓	국내 일반 4층	2023.10.18. 11:43	4,000	이상 없음
2	▽▽	××	국제 일반 1층	2023.10.21. 09:48	6,000	최종 누락
3	▽▽	✦✦	국제 일반 1층	2023.10.21. 09:28	6,000	최종 누락
4	▼▼	✧✧	☆☆	2023.10.23. 13:12	1,200	이상 없음

자료: ☆☆☆실 제출자료 재구성

나. 영업자 준수사항에 관한 사항

「영업자 준수사항」 제18조(벌칙)은 고의적 매출 누락 발생 횟수에 비례한 벌칙을 【표3】과 같이 경고, 영업 정지, 계약 해지 등으로 규정하고 있다.

【표3】 상업시설 평가 결과에 따른 벌칙

구분	위반사항
영업 정지 3일 또는 2차 경고	◦ 고의적 매출 누락(1회)
영업 정지 10일 또는 3차 경고	◦ 고의적 매출 누락(2회)
계약 해지 (경고 4회 이상)	◦ 고의적 매출 누락(3회 이상)

그런데 ‘고의성’을 판단할 수 있는 기준이 없어 벌칙 제도가 유명무실하게 운영되고 있으므로 위반사항에 대한 제재가 효과적으로 이루어질 수 있도록 구체적인 기준 및 절차 등을 마련할 필요가 있다.³⁴⁾

32) ☆☆☆실-122(2024. 1. 12.) ‘2023년 공항 상업시설 만족도 조사 용역 결과 보고’

33) ▽▽ 0단-2809(2024. 2. 16.) ‘매출액 누락에 따른 영업자 준수사항 위반 경고’

▽▽ 0단-2810(2024. 2. 16.) ‘매출액 누락에 따른 영업자 준수사항 위반 경고’

34) 공사가 승인하지 않은 POS 사용이 적발된 경우, POS 점검 결과 동일 유형의 매출 누락이 반복적으로 발생한 경우 등

[관계부서 의견] ☆☆실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆실장은 상업시설(구내업체)의 고의적 매출 누락에 대한 구체적인 기준 및 점검 방법을 마련하여 상업시설(구내업체) 평가의 실효성이 강화될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

적극행정면책

11

제 목 상업시설 임대방침 일상감사 절차 미이행
관 계 부 서 ☆☆☆실
구 분 감사
내 용

☆☆실에서는 □□공항 입점 상업시설(총 4개소)의 매출(임대료) 탈루 등 부패행위 발생에 따라 기존계약 해지, 신규 상업시설 유치 방안 등을 포함한 대응계획(☆☆실-2284, 2024. 8. 7.)을 수립·시행하였다.

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자결재에 앞서 사전 감사하는 제도로써, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) [별표2](일상감사의 범위 및 대상업무)에 의하면 연간 추정임대료 1억원 이상인 상업시설의 임대방침 결정(표준계약조건 이외 계약조건을 부가하는 경우) 및 추정가격 2,000만원 초과 수의계약의 체결에 관한 사항에 대해서는 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ☆☆☆실에서는 상업시설 운영 공백으로 인한 여객불편 발생 방지를 위해 기존 입점업체 또는 영업가능 업체를 대상으로 수의계약을 통한 상업시설 유치를 주요내용으로 하는 대응계획에 대해 일상감사 절차를 이행하지 않았다.

이러한 절차를 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 하여야 하나 「적극행정 면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 □□공항 전체 식음시설 6개 중 4개소의 운영 공백 발생 시 공항을 이용하는 여객 불편을 최소화하기 위해 수립한 방침으로 공익을 위한 업무 처리에 해당한다.
- 또한 2024. 8. 2. □□지방검찰청에서 관련 업체 압수수색 등 강제수사에 착수함과 동시에(5일 이내) 해당 상업시설에 대한 후속 대응절차 및 대체 상업시설 유치 방안을 마련하는 등 적극적으로 업무를 처리하였다.
- 아울러 대체 상업시설 유치를 위한 수의계약(단기 매장 형태) 방식 검토 등의 업무처리 과정에서 내부규정 위반사항이나, 고의 또는 중대한 과실 등의 내용은 확인되지 않았다.

경 고 요 구

12

제 목 제설장비 보험가입 계약 업무 부적정
관 계 부 서 ㄸ실
구 분 총무
내 용

ㄸ실에서는 「자동차손해배상보장법」 및 「차량관리예규」에 따라 본사 및 소속기관에서 운용중인 차량 및 장비에 대하여 보험을 가입하여 인적·물적 손해에 대비하고 있으며, 2024년도 보험 계약 체결 현황은 【표1】과 같다.

【표1】 보험가입 체결 현황

구 분	보험가입 기간	피보험차량	계약금액(천원)
기본가입 (연중)	2023.12.31. ~ 2024.12.31.(12개월)	400대	226,041
특정기간	2023.12.31. ~ 2024.03.31.(3개월)	9대	

「차량관리예규」 제8조(보험가입)에 따르면 보험가입 조건은 차량 운행 환경에 따라 종목을 가감시킬 수 있도록 하고 있으며, ㄸ실에서는 ‘2024년도 차량·장비 보험가입 계획’(ㄸ실-8377, 2023. 12. 14.)을 수립하면서 일반 차량과는 달리 동절기³⁵⁾에만 운용되는 제설용 장비에 대해 보험가입 조건을 기본기간(연중)이 아닌 특정기간(동절기)만 가입하는 것으로 계획하였다.

35) 행정안전부 ㄹ과-939(2023. 11. 14.) ‘2023~2024년 겨울철 자연재난(대설,한파) 종합대책 송부’에 따른 겨울철 대설·한파 대책기간 : 매년 11.15. ~ 익년 3.15.

그런데 전국공항 차량·장비 보험가입 현황을 확인한 결과 【표2】와 같이 33대의 제설용 장비가 특정기간(동절기)이 아닌 기본(연중)으로 가입되어 있어 불필요한 보험료³⁶⁾가 산출·납부되었다.

【표2】 제설용 장비 보험가입 현황

구 분	장 비 명	대 수	보 험 료(원)	비 고
제설용 장비	견인식제설차, 일체식제설차, TJS트레일러, 고속송풍기	33대	24,720,000	기본가입

[관계부서 의견] ㅅㅅ실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㅅㅅ실장은 차량·장비 보험가입 계약체결 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ㅅㅅ실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

36) 제설용 장비 33대의 과지급 보험료(5,165천 원) = 연중 기본기간(24,720천 원) - 동절기 특정기간(1~3월, 11~12월 : 19,554천 원)

권 고

13

제 목 구내도로 교통체계 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ++실

구 분 시설

내 용

++실에서는 ☞☞공항의 항공운송 및 정책적 환경변화에 적기 대응하고 체계적인 시설확충 및 주변지역과 조화로운 개발을 위하여 ‘☞☞국제공항 중장기 개발계획(Master Plan) 수립 용역’을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】용역 시행 현황

용 역 명	용 역 기 간	계약금액(천원)
☞☞국제공항 중장기 개발계획(Master Plan) 수립용역	2024.08.21. ~ 2025.11.13.	742,500

본 용역에는 공항 주요 시설의 개발 계획 수립 뿐만 아니라 공항 도로·연결 교통체계 등의 문제점 분석과 교통체계 개선안을 제시하는 과업이 포함되어 있다.³⁷⁾

이와 관련하여 ☞☞공항 구내도로 중 ◇관 전면 삼거리(**고속도로 진입 및 □□사거리 진입)는 □□사거리에서 ㅼㅼㅼㅼ대로 방향으로의 좌회전 대기 차로가 40m에 불과해 차량 대기 공간이 부족함에 따라 차량이 **고속도로 방향으로 전진 후에 급하게 우회전하는 방식으로 진입하여야 하여 운전자가 교통법규

37) 「과업내용서」 제4장(주요 세부과업내용의 과업내용서)의 ‘6.2 L/S 시설 운영 현황 및 개발계획 검토’

를 준수하기 어렵고 사고 발생 우려가 있는 상황이므로 본 용역에 이 구역에 대한 교통처리, 교통영향분석 등의 검토를 실시하여 개선 방안을 강구할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ++실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

++실장은 ‘☞☞국제공항 중장기 개발계획(Master Plan) 수립용역’에서 ◆관 전면 삼거리 교통체계의 문제점을 개선할 수 있는 방안이 도출될 수 있도록 검토하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

14

제 목 공사감독규정 개정에 관한 사항

관 계 부 서 ++실

구 분 규정

내 용

++실에서는 본사 및 소속기관에서 시행하는 공사의 감독업무 수행에 필요한 사항을 규정한 「공사감독규정」을 관리하고 있다.

「공사감독규정」은 용어 정의와 감독자 지정 및 의무사항 등을 규정한 ‘총칙’, 공사 착공부터 준공까지 감독자가 준수하여야 할 사항을 규정한 ‘공사단계별 업무’, 감독자가 정리하여야 하는 서류에 대한 ‘공사시행 중 서류의 비치 및 확인’, 준공 후 이행할 사항인 ‘시설물 인수·인계 업무’ 등 공사 전 과정의 감독 수행에 필요한 전반적인 사항을 다루고 있으며, 감독자로 하여금 본 규정의 활용 및 준수를 통해 우수한 품질의 공사를 계획된 공기 내에 경제적, 효율적으로 완성하게 하는 것을 목적으로 하고 있다.

따라서 「공사감독규정」은 공사 감독 수행을 위해 기본이 되는 규정으로, 감독자는 본 규정의 숙지를 통해 공사 감독 시 필요한 제반사항을 알 수 있어야 한다.

그런데 본사 및 소속기관에서는 공사를 시행하면서 감독자가 「공사감독규정」

에서 정하고 있는 사항 이외에도 【표】의 예시와 같은 관련 법령·기준(지침)에서 정하고 있는 사항을 추가적으로 숙지·준수하여야 하는 실정이고, 「공사감독규정」이 감독자가 이행하여야 할 모든 사항을 반영할 수는 없는 점을 감안하여 위와 같은 공사 관련 법령·기준(지침)을 참고할 수 있도록 안내나 연계라도 되어있어야 하나 그러지 아니하는 등 감독업무 수행에 필요한 사항을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 매년 종합감사 시 「공사감독규정」에 반영되지 않은 감독자 미이행 사항이 지속적으로 지적³⁸⁾되고 있다.

【표】 「공사감독규정」에서 정한 사항 외 감독 업무 (예시)

공사 감독 업무 종류	비 고
현장대리인 배치기준, 공사관리대장 작성, 직접시공계획서 제출 및 이행 확인, 공사기간 산정 등	건설산업기본법
품질관리자 배치기준, 품질관리(시험)계획·안전관리계획 수립, 안전관리비·환경관리비 반영 및 정산, 건설기계 대여대금 보증서 발급 등	건설기술진흥법
보험료 사후정산, 선금 지급 적정성 검토 등	정부 입찰·계약 집행 기준 공사계약 일반조건
재해예방기술지도, 휴일작업 승인 등	산업안전보건법 건설공사 안전관리 지침

[관계부서 의견] ++실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

++실장은 「공사감독규정」이 공사 감독 시 필요한 사항을 충분히 반영할 수 있도록 개정하시기 바랍니다.(개선)

38) 보험료 사후정산 소홀, 건설기계 대여대금 지급 보증서 미발급, 공사관리대장 작성 및 직접시공계획서 관리 소홀 등

개 선 요 구

15

제 목 비법정 건축물 정기안전점검 실시 방법에 관한 사항
관 계 부 서 △△실
구 분 안전
내 용

△△실에서는 전국 소속기관 건축물의 안전성 확보 및 내구성 증진을 위해 건축물 안전점검 체계를 수립·시달하여 관리하고 있다.

이와 관련하여 2015년 △△실에서는 시설물 안전관리 사각지대 해소를 위해 이전까지 별도의 안전점검 체계가 없던 법정 안전점검 대상³⁹⁾ 외 건축물(이하 ‘비법정 건축물’이라 함)에 대해 안전점검 체계를 수립⁴⁰⁾하여 소속기관으로 하여금 반기별 1회 정기안전점검을 실시하도록 하였고, 이후 소속기관에서는 비법정 건축물 정기안전점검 실시 결과를 정기적으로 △△실에 제출하고 있다.

그런데 비법정 건축물 상·하반기 정기안전점검 실시 자료를 확인한 결과 위 △△실에서 수립한 안전점검 체계 방침에 점검자에 대한 기준을 명시하고 있지 않아, 일부 소속기관⁴¹⁾에서는 건축 직무 인력 부재 등으로 타 분야 인력이 건축물 안전점검을 실시하고 있다.

39) 제1종 시설물 : 정밀안전진단, 정밀안전점검, 정기안전점검 / 제2종 시설물 : 정밀안전점검, 정기안전점검 / 제3종 시설물 : 정기안전점검

40) △△실-6531(2015. 8. 28.) ‘건축물 안전관리 강화방안’

41) △△본부, △△, 전국 △△소 등

법정 안전점검 대상 건축물의 경우 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 반기별 시행하는 정기안전점검의 참여기술자 자격을 「건설기술진흥법」의 초급기술인 이상 또는 「건축사법」의 건축사로 정하고 있는 바, 비록 비법정 건축물이지만 안전점검이 인명의 안전 확보를 위한 것인 만큼 기술자 자격을 갖춘 자로 하여금 정기안전점검을 실시하도록 하여 안전점검 결과의 신뢰성을 제고할 필요가 있다.

[관계부서 의견] △△실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△실장은 비법정 건축물 정기안전점검과 관련하여 점검자 기준을 보완하는 등 시행 방법을 개선하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

16

제 목 탑승교 안전검사에 관한 사항

관 계 부 서 △△실

구 분 시설

내 용

△△실에서는 탑승교시설의 안전사고 및 장애예방을 위하여 정기적(1회/5년)으로 탑승교 안전검사를 시행하고 있으며, 전국공항 탑승교시설 현황은 【표1】과 같다.

【표1】 전국공항 탑승교시설 현황

구 분	☞☞	▽▽	▼▼	●●	☂☂	▣▣	★★	■	☀☀	○○	♂♂	계
수 량	18	13	12	6	2	5	4	2	2	4	2	70

「기계시설 운영 지침」 제21조(탑승교시설의 안전검사)에 따르면 안전검사는 완성검사·정기검사·특별검사로 구분하며, 탑승교 설치 시에는 완성검사를, 완성검사 후 5년째 되는 해에는 정기검사를 실시하도록 하고 있다. 또한 같은 지침 [별표2]에 따라 안전검사 시 강제 비파괴검사, 종합성능시험을 하도록 하고 있고, 세부기준은 「공항 탑승교시설 안전검사 세부기준」에서 정하고 있다.

위 지침에 따라 △△실에서는 정기검사 해가 도래한 탑승교⁴²⁾에 대하여 ‘공항 탑승교시설 안전검사 용역’을 매년 시행 중에 있으며 용역 결과를 검증하기

42) 2022년 9대, 2023년 12대, 2024년 14대

위한 심의위원회를 운영하고 있다. 그리고 2023년도 심의위원회에서 구조물 비틀림 검사 등은 측정방법 및 위치에 대하여 구체적인 방안을 제시하는 것이 필요하다는 검토의견을 제시하였고 이에 따라 2024년 공항 탑승교시설 안전검사 용역 시 과업내용서에 측정위치 등을 명시하여 용역을 시행하였다.

그런데 탑승교 안전검사 중 강재 비파괴 검사 및 구조물 비틀림 검사 등은 설치 시부터 철거 시까지 측정값에 대하여 지속적인 모니터링이 필요하지만 【표 2】와 같이 완성검사와 정기검사는 시행 주체가 달라 완성검사 시에는 위 정기검사 시의 측정방법 및 위치 명시 사항이 누락될 수 있으므로 검사가 일관성 있게 실시될 수 있도록 과업내용서 외에 「공항 탑승교시설 안전검사 세부기준」에 이에 대한 세부사항을 포함하여 안전검사를 시행하도록 할 필요가 있다.

【표2】 탑승교 안전검사 시기 및 주체

구 분		검 사 시 기	시 행 주 체
안전검사	완성검사	탑승교 설치 후	탑승교 설치 공항(용역 시행)
	정기검사	완성검사, 정기검사 후 5년이 되는 해	본사(용역 시행)

※ 탑승교 내용연수는 15년으로 안전검사는 설치시부터 철거시까지 총 4회 이상 실시

[관계부서 의견] △△실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△실장은 탑승교 시설 안전검사 시에 필요한 검사위치 등의 세부사항을 「공항 탑승교시설 안전검사 세부기준」에 반영하여 안전검사를 시행하시기 바랍니다.
(개선)

권 고

17

제 목 주택냉방시설 설치에 관한 사항

관 계 부 서 △△실

구 분 환경

내 용

우리 공사에서는 「공향소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」(이하 ‘공향소음방지법’이라 함) 제8조(공향소음대책사업의 계획수립 등) 및 「공향소음 방지법 시행규칙」 제6조(세부적인 소음대책사업계획의 수립 및 시행기준 등)에 의하여 공향소음대책지역에 주택냉방시설(이하 ‘냉방기’라 함) 설치를 시행하고 있으며, 공향별 설치 현황은 【표】와 같다.

【표】 주택냉방시설 공향별 설치 현황

(단위 : 세대)

구 분	대 상	설 치 현 황			비 고
		합 계	2011년~2013년 (10년 경과)	2014년~2023년	
㉮㉮공향	77,958	46,823	4,763	42,060	
▽▽공향	2,317	943	511	432	
▼▼공향	13,491	7,366	1,044	6,322	
ㄱㄱ공향	3	-	-	-	
☀☀공향	2	2	2	-	
계	93,771	55,134	6,320	48,814	잔여 38,637

「공향소음방지법」 시행규칙 제6조(세부적인 소음대책사업계획의 수립 및 시행기준 등)에서는 냉방기의 기능이 떨어진 경우 또는 냉방기가 설치된 후 10년이 지난 경우에는 냉방기의 유지·보수나 재설치 등을 지원할 수 있도록 하고

있으며, 우리 공사 「공항 소음대책 및 주민지원 통합지침」(이하 ‘통합지침’이라 함) 제16조(반납된 냉방기의 처분)에서는 부품수급 등의 문제로 전문 수리업체에서 수리 불가 판정을 받은 냉방기에 대해 기존 반납받은 냉방기로 대체 설치⁴³⁾할 수 있도록 하고 있다.

그런데 【표】에서와 같이 공항소음대책지역에 설치된 후 10년이 지난 냉방기(6,320세대)는 위 법령에 따라 필요한 경우 신규 냉방기로 재설치가 가능하나 신규 냉방기는 냉방기 신규 설치 대상 잔여세대(38,637세대)에 대하여 우선적으로 설치할 예정이고, 대체 설치할 반납된 냉방기도 수량이 부족하여 10년이 지난 냉방시설에 대해서는 주로 유지·보수만 시행하고 있다.

또한 제조사에서는 냉방시설 부품을 제조일로부터 약 7년만 생산·공급하고 있어, 유지·보수가 불가능한 냉방시설 및 이에 따른 주민 민원이 지속적으로 증가하고 있으나 신규 재설치나 반납 냉방기 대체 설치는 위와 같이 여의치 않아 ▼▼공항 등에서는 「통합지침」 등의 규정(지침)이나 절차가 없는 중고 냉방기를 구매·설치⁴⁴⁾하는 방법으로 민원을 해결하고 있다.

[관계부서 의견] △△실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△실장은 10년이 지난 냉방기 중 유지·보수가 불가능한 시설에 대하여 대체 설치 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

43) 다만 반납된 냉방기는 소음대책지역 및 소음대책 인근지역에 소재하고 있는 연구·교육기관, 원호기관 등 공익기관과 자선단체, 사회복지시설, 지방자치단체에 등록된 경로당 및 마을회관 등에 우선적으로 무상 기증할 수 있음.

44) ▼▼공항에서는 10년이 지나고 전문 수리업체에서 수리 불가 판정을 받은 냉방기에 대하여 중고 냉방기를 2023년 18대, 2024년 60대를 구매·설치

주 의 요 구 · 통 보

18

제 목 물품 통합 구매 하자보증서 관리 소홀
관 계 부 서 ♡♡실
구 분 물품
내 용

♡♡실에서는 전기자동차 화재관련 소방대원의 안전하고 효율적인 화재진압을 위하여 전기자동차 화재진압장비 7식을 【표】와 같이 구매하여 장비를 기 보유한 ♡♡공항을 제외한 7개 공항(▽▽, ▼▼, ■■, ★★, ○○, ☂☂, ☀☀)에 각 1식을 배포하였다.

【표】 물품 구매 현황

사 업 명	계 약 기 간	완료금액(천원)	하자담보책임기간
전기자동차 화재진압장비 구매	2023.11.02. ~ 2023.11.10.	21,560	2023.11.09. ~ 2025.11.08.

「물품구매(제조)계약 특수조건」 제18조(하자보수)에 따라 계약상대자는 납품일로부터 하자담보책임기간 동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 「계약업무처리지침」 제46조(하자관리)에 따라 하자담보책임기간 중에 있는 사업에 대해서는 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 하고, 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 한다.

그런데 ♡♡실에서는 위 물품구매 완료 후 계약상대자로부터 하자보증서를

접수하였으나 각 공항에 배포⁴⁵⁾하지 않아 해당 공항에서는 하자검사를 이행하지 않고 있다.

[관계부서 의견] ♡♡실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡♡실장은 물품 하자보증서 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ♡♡실장은 ㉠ 해당 공항으로 하여금 하자담보책임기간 동안 하자검사 등 하자관리가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바람, (통보)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

45) 본사 종합감사 기간중 배포(♡♡실-8999, 2024. 11. 1.)

개 선 요 구

19

제 목	최대전력 관리 및 평가에 관한 사항
관 계 부 서	△△실
구 분	시설
내 용	

△△실에서는 최대전력(Peak)의 효율적 관리를 통해 전력 기본요금 절감 및 국가전력수급 관리에 동참하고자 관리 사업장(17개)의 최대전력 관리계획을 수립하고 결과에 대한 분석 및 평가를 시행하고 있다.

관리목표는 직전년도 최대전력치로 설정하고 있으며, 각 사업장으로부터 당해년도 최대전력 관리실적 자료를 제출받아 A그룹(계약전력⁴⁶⁾ 10,000kW 이상 : ☞☞, ▽▽, ▼▼)과 B그룹(계약전력 10,000kW 미만 : A그룹 이외 사업장, ☹☹제외)으로 구분하여 평가하고 있다.

그런데 해당 사업장의 직전년도 최대전력 값을 절대기준으로 하는 평가체계 관리목표는 시설용량(계약전력)이 변경될 경우 최대전력 변동사항이 반영되지 못하여 불합리한 평가 결과가 도출될 수 있으므로 이를 보완하기 위해 평가기준에 계약전력 변동사항을 반영할 필요가 있다.

46) 계약전력 : 전기사용설비를 전력으로 환산한 값으로 전기 공급 사업자(한전)가 소비자에게 공급하기로 동의한 전력

또한 최대전력 관리대상 사업장에 전력 기본요금 및 국가전력수급 관리대상 사업장인 ●●(47)이 제외되어 있으므로 관리대상에 포함시킬 필요가 있다.

[관계부서 의견] △△실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△실장은 최대전력 관리 평가기준에 계약전력 변동에 대한 사항을 반영하시고, 관리대상 사업장에 ●●을 포함하여 관리하시기 바랍니다.(개선)

47) ●● 계약전력 : 2,000KW (☂☂공항(1,700KW) 보다 상회)

주 의 요 구

20

제 목 물품 하자검사 미실시

관 계 부 서 <<실

구 분 물품

내 용

<<실에서는 2023년에 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility)용 지상항법 장치와 항행안전시설 성능점검을 위하여 ‘UAM 및 항행안전시설 성능점검용 드론 구매’ 사업을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 물품 구매 현황

사 업 명	계 약 기 간	계약금액(천원)	하자담보책임기간
UAM 및 항행안전시설 성능점검용 드론 구매	2023.09.20. ~ 2023.10.24.	77,514	2023.10.24.~ 2024.10.23.

「물품구매(제조)계약 특수조건」 제18조(하자보수)에 따라 계약상대자는 납품 일로부터 하자담보책임기간 동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 「계약업무처리지침」 제46조(하자관리)에 따라 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중에 있는 사업에 대하여 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 하고, 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하도록 하고 있다.

또한 본사 ■■실에서는 ‘물품구매(제조) 계약 하자관리 유의사항 알림’(■■실-10741, 2019. 12. 24.)을 통해 구매규격서 등에서 하자담보책임기간을 정하고 있는 경우 하자담보책임기간 중 정기적인 하자검사 및 최종 하자검사를 시행하

고 하자담보책임기간 중 발생한 하자에 대해서는 계약상대자에게 하자보수요청 또는 보증금 청구 등의 조치를 취하도록 한 바 있다.

그런데 <<실에서는 위 물품 구매 완료 후 하자담보책임기간 동안 하자검사를 실시하지 않았다.

[관계부서 의견] <<실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 11실장은 물품 하자검사를 미실시한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② <<실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

21

제 목 물품과 공사가 혼재된 사업(구매설치) 관리 부적정
관 계 부 서 <<실
구 분 물품
내 용

<<실에서는 2023년에 ☞☞공항 불법드론 대응역량 강화를 위하여 ‘☞☞공항 불법드론 탐지장비 구매설치’ 사업 시행 시 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2에 따라 물품과 공사가 혼재된 계약을 일괄 발주하면서 설치비용 등 부수적인 목적물에 대한 비용 및 법령·계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 예정가격 산정 시 반영하여 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(공사비 등)	비 고
☞☞공항 불법드론 탐지장비 구매설치	2023.05.26.~ 2023.12.15.	1,964,897 (635,699)	부대시설 공사비 및 보험료 등 포함

가. 보험료 정산에 관한 사항

「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 및 제94조(대가 지급시 정산절차 등)에 따르면 계약담당자는 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부 여부를 최종 확

인하여야 하며, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액으로 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산하도록 하고 있다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입 확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이 행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주 기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용

그러나 <<실에서는 위 구매설치사업을 완료하면서 계약상대자가 제출한 보험료 증명서에 대하여 관련 기준을 준수하는 증빙서류가 없었음에도 이에 대해 정산하지 않고 【표2】와 같이 준공금액에 반영하여 처리하였다.

【표2】 보험료 지급분

(단위 : 원)

사 업 명	국민건강보험료	국민연금보험료	노인장기요양보험료	합 계 (일반관리비, VAT포함)
☞☞공항 불법드론 탐지장비 구매설치	1,956,337	1,281,351	250,138	3,839,000

나. 위험성평가 미실시에 관한 사항

「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제15조(위험성평가)에 따르면 공공기관 이 사업을 도급하는 경우 「산업안전보건법」에 따른 도급인의 사업장과 발주공사의 현장에 대해서는 계약의 조건을 통하여 수급인(하청 사업주 포함)이 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 요구하도록 하고 있다,

그런데 <<실에서는 ‘☞☞공항 불법드론 탐지장비 구매설치’ 사업을 시행하면서

계약상대자로부터 위험성평가 결과를 제출받아 검토하고 개선 등의 이행 여부를 확인·점검하였어야 하나 이를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견] <<실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㄸ실장은 보험료 정산 업무 및 위험성평가 관리 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② <<실장은 ㉠ 보험료 미정산 금액(3,839천 원)을 환수하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구 · 권 고

22

제 목 항행시설 현대화사업 공장인수검사 관리 및 감리용역 완료검사 부적정
관 계 부 서 <<실<<
구 분 물품, 용역
내 용

<<실에서는 ★★공항, ☂☂공항, ※※공항의 노후화 된 항행안전시설 교체를 위하여 ‘레이더시설(ASR⁴⁸)/SSR⁴⁹) 현대화사업 및 감리용역⁵⁰)’을 【표1】 , 【표2】 와 같이 시행하고 있다.

【표1】 레이더시설 현대화사업 시행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사 업 기 간	계약금액(외자)	비 고
레이더시설(ASR/SSR) 현대화사업	★★공항 (1차년도)	2021.07.02. ~ 2023.12.15.	1,509,804 (4,237,392 유로)	사업 지체 중
	☂☂공항 (2차년도)	2022.01.04. ~ 2023.12.31.	1,743,268 (4,077,736 유로)	2024.10.18. 완료 (사업 지체)
	※※공항 (3차년도)	2023.01.01. ~ 2024.12.30.	1,555,523 (4,079,130 유로)	-

【표2】 현대화사업 감리용역 시행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사 업 기 간	계약금액	비 고
레이더시설(ASR/SSR) 현대화사업 감리용역	★★공항 (1차년도)	2021.10.01. ~ 2024.04.30.	210,995	사업 중지
	☂☂공항 (2차년도)	2022.01.04. ~ 2023.12.31.	151,076	2023.12.31. 완료
	※※공항 (3차년도)	2023.01.01. ~ 2024.12.31.	131,171	-

48) Airport Surveillance Radar : 지상에서 송신한 전파가 항공기로부터 반사되는 신호를 수신하여 항공기의 위치 파악

49) Secondary Surveillance Radar : 지상의 질문 장치와 항공기의 응답 장치 간 무선통신으로 항공기의 위치 파악

50) 물품과 공사가 혼재된 ‘레이더시설 현대화사업’을 일괄 발주하면서 관련 법령에 따라 부대시설공사, 레이더시설
철거 및 설치 등 공사 부분 사업관리를 위하여 정보통신공사 감리용역을 별도 시행

가. 현대화사업 공장인수검사(Factory Acceptance Test) 관리 소홀

【표1】의 ‘레이더시설(ASR/SSR) 현대화사업’ 제안요청서에 따르면 공장인수 검사(이하 ‘FAT’라 함) 시행 시 계약상대자는 검사항목 및 검사방법, 검사일정 등을 포함한 검사계획서를 검사 2개월(60일) 전에 구매자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, FAT는 선적 2주 전까지 완료하고, 모든 장비와 공급품은 검사에 합격하고 승인을 받은 후 선적할 수 있다고 명시되어 있다.

그런데 FAT 시행 관련 서류를 검토한 결과 검사계획서는 FAT 시행 60일 전에 제출되어 감독자의 검토, 보완 및 승인 후 검사가 시행되어야 하나 【표3】과 같이 FAT 시행 약 20일~ 50일 전에 제출되어 FAT 절차를 미준수하였고, 각 공항별 FAT 결과보고서에는 ‘서류 미비로 보완요청(★★공항)’, ‘일부 안테나 장치 및 구동부 실물 확인 불가(☂☂공항)’, ‘장비 현시 오류 및 예비품 장착 시험 미 실시(☀☀공항)’와 같이 검사 결과에 문제가 발생하였나 ‘감독지시서 발부’ 또는 ‘FAT 재시행 요구’ 없이 해당 결과에 대하여 제한합격⁵¹⁾을 통보하고 FAT를 완료하는 등 FAT 관리업무를 소홀히 하였다.

【표3】 공장인수검사(FAT) 시행 현황

구 분	계획서 제출일	최종 승인일	FAT 시행일	FAT 결과
★★공항	2022.03.29. (20일 전)	2022.04.18. (1일 전)	2022.04.19. ~ 04.29.	제작사 자체점검 결과제출 (서류 미비로 보완요청)
☂☂공항	2022.10.14. (52일 전)	2022.11.23. (12일 전)	2022.12.05. ~ 12.16.	일부 안테나 장치 및 구동부 실물 확인 불가
☀☀공항	2023.10.16. (47일 전)	2023.11.16. (17일 전)	2023.12.03. ~ 12.17.	제한합격 (장비현시 오류, 예비품 장착시험 미실시)

나. 현대화사업 감리용역 완료검사 업무 소홀

【표2】의 ‘레이더시설(ASR/SSR) 현대화사업 감리용역’ 과업내용서 제2장 공

51) FAT ‘불합격’ 및 ‘보완 필요’ 발생 시 명확한 절차의 부재로 제한합격을 통보하였고 해당 검사 항목은 FAT 완료 후 원격 시험, 제출서류 서면 검토 등을 통하여 감독자 승인 및 장비 선적을 시행함

사감리업무 세부지침에 따르면 감리원은 사업 준공 확인 등 검사를 실시하고 사업 준공 시 공정보고(주간, 월간), 감리일지 및 각종 감리업무 수행 증빙 기록관리 자료 등을 포함한 공사감리완료보고서를 작성하고 제출하도록 하고 있다.

그런데 위 감리용역 중 2차년도 사업인 ‘☂☂공항 레이더시설 현대화사업 감리용역’ 완료검사 서류를 확인한 결과 과업내용서에 명시된 공사감리완료보고서 등이 제출되지 않았음에도 용역을 완료하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] <<실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **††실장**은 공장인수검사 관리 업무 및 감리용역 완료검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘**경고**’ 조치하시기 바랍니다.

② **<<실장**은 ㉠ 항행안전시설 현대화사업 시행 시 공장인수검사(FAT) 전반에 대하여 계약상대자가 철저히 이행할 수 있도록 관련 절차 등을 개선하시기 바람,**(권고)**

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.